CONFIDENCIAL · INSTRUMENTO INTERNO DE TRABALHO · NÃO PROTOCOLAR · sujeito à revisão e subscrição dos patronos habilitados

Adendo ao Parecer 118 — Esclarecimentos da Cliente

Declarações de Millena (02/07/2026) que convertem as rubricas "a apurar" do "Demonstrativo de Auditoria" de fls. 1503-1514 em fatos explicáveis e documentáveis — e elevam a tese central da resposta

I — O fato novo que muda o patamar da tese

As "reservas substanciais" que a auditoria celebra são a PRÓPRIA MEAÇÃO PARCIAL de Millena. Declaração da cliente: as aplicações de previdência foram constituídas — **4 planos de previdência** — com os **R$ 5,2 milhões levantados em outubro de 2023** (a meação líquida parcial já documentada nos autos — fls. 761 e conexo). Consequência argumentativa devastadora para a peça adversária: o que a "auditoria" chama de "consumo de reservas que prova capacidade patrimonial" é, na verdade, **a dilapidação forçada do próprio quinhão da partilha** — Millena está comendo antecipadamente a própria meação para suprir o que o alimentante não paga, **enquanto a metade dele permanece intacta, bloqueada e rendendo** num fundo de R$ 1,57 bilhão. É exatamente a assimetria que os alimentos ressarcitórios existem para impedir (fls. 1560: alimentos devidos "até efetivo acesso ao quinhão" — o acesso parcial de 2023 está sendo consumido pela inadimplência dele). Formulação para a peça: "o autor pede a redução dos alimentos exibindo como prova de riqueza da requerida justamente o espólio do inadimplemento dele: a meação parcial de 2023, convertida em previdência, que ela foi forçada a liquidar — plano a plano — para alimentar os filhos do casal."

II — Conversão dos [CONFERIR] em fatos (com a prova a juntar)

RUBRICA NA "AUDITORIA"	INSINUAÇÃO DA PEÇA ADVERSÁRIA	FATO (DECLARAÇÃO DA CLIENTE)	PROVA DOCUMENTAL A JUNTAR
Resgates de previdência (R$ 164.598) e CDB (R$ 72.470)	"Capacidade patrimonial; reservas substanciais"	**4 previdências constituídas com os R$ 5,2 MM da meação parcial levantada em out/2023** — patrimônio da partilha, não renda; consumido por necessidade	Comprovante do levantamento de out/2023 (já nos autos, fls. 761/conexo); comprovantes de aplicação nos 4 planos (fins de 2023); extratos atuais dos 4 planos com **saldo remanescente** [levantar: quanto sobrou de cada plano — o resgate "TOTAL" de 12/03/2026 esgotou um deles; mapear os demais]
"Renda recorrente Porto Seguro" (R$ 32.600 em 9 créditos — "provável corretagem")	"Atividade econômica remunerada oculta"	**Reembolsos de consultas médicas do plano de saúde** — cessaram com o **corte do plano por Ari em março/2026**	Demonstrativos de reembolso da Porto Seguro (app/portal); comprovante do cancelamento do plano e sua data; cotejo temporal: os créditos aparecem até 30/01/2026 e desaparecem depois — **a "renda" some exatamente quando Ari corta o plano**. A acusação vira prova da violência patrimonial: a peça dele documenta o efeito do próprio ato
Pagamentos a Dulce de Jesus Neves (R$ 7.717/mês)	"Provável locação ou folha — a apurar"	**Aluguel da moradia** — o boleto recorrentemente falhava ("dava ruim") e o	Contrato de locação; boletos rejeitados/comprovantes PIX pareados mês a mês. Reforça: Millena paga aluguel enquanto Ari usa com exclusividade os 4 imóveis

		pagamento era feito por PIX ao locador	comuns (~R$ 9,5 MM) — municia o aluguel-compensação (Doc 117, M5)
Fluxos com Fábio C. Eleutério (crédito R$ 46.983 + pagamentos ~R$ 3.558/mês)	"Transferência atípica — natureza não esclarecida"	**Gastos advocatícios** (fluxos de honorários/ acertos com a banca de defesa)	Contrato de honorários e recibos; declaração da banca esclarecendo o crédito de 23/10/2025 [especificar: adiantamento devolvido? repasse de despesas? — documentar o título exato do crédito]. Custos impostos pela ofensiva litigiosa do próprio autor
Créditos Bradesco Consórcios (~R$ 590 mil em 24/01/2025 — fora da janela auditada)	(ainda não explorado pela parte contrária)	**Consórcio imobiliário contratado no fim de 2024 com dados contratuais errados — transação desfeita no início de 2025**: os créditos são a devolução do próprio dinheiro	Contrato do consórcio, instrumento de cancelamento/distrato e extrato da devolução. **Juntar preventivamente** — neutraliza antes que a parte contrária amplie a janela e transforme devolução em "renda oculta"
(Frente dos imóveis)	Ari cobra de Millena 50% das despesas dos imóveis	**Ari gastou mais de R$ 2 milhões em reformas** nos imóveis que ocupa com exclusividade	Levantar comprovantes/orçamentos que ele próprio juntou. Enquadramento (Doc 117, M4/M5): benfeitorias úteis/ voluptuárias feitas **sem anuência da coproprietária** não geram reembolso automático — e reformas de R$ 2 MM em bens que só ele usa reforçam (i) o aluguel-compensação, (ii) a capacidade financeira dele (quem reforma por R$ 2 MM não é hipossuficiente), (iii) a tese de fruição exclusiva qualificada

III — Ajustes finos ao Parecer 118

1. **Seção III (matemática do inadimplemento):** mantida integralmente — os esclarecimentos a reforçam. Acrescentar a origem das reservas (meação out/2023) como parágrafo de abertura.
2. **Precisão sobre o "esgotamento":** onde o Parecer 118 diz "previdência totalmente esgotada", calibrar para "resgate total de **um** dos planos em 12/03/2026, com os demais em consumo progressivo" — e juntar os extratos dos 4 planos para quantificar o ritmo de dilapidação da meação [se os saldos remanescentes forem baixos, o argumento fica ainda mais forte; se forem relevantes, o argumento muda de "esgotamento" para "ritmo de consumo que esgota o quinhão em X meses" — igualmente eficaz e mais robusto à réplica].
3. **Porto Seguro — a inversão completa:** a linha do tempo (reembolsos até jan/2026 → corte do plano por Ari em março/2026 → créditos desaparecem) deve virar um quadro na resposta: a "renda recorrente" que a peça dele insinua é o rastro dos reembolsos médicos que **o próprio autor extinguiu**. Cruzar com o histórico de saúde documentado (episódio de tromboembolismo) — a supressão do plano em meio a tratamento é o núcleo da frente de violência patrimonial já mapeada (LMP art. 7º, IV).
4. **Reformas de R$ 2 MM:** incorporar à resposta como contraprova dupla — capacidade dele + neutralização da cobrança de despesas (quem gasta R$ 2 MM em reforma de imóvel que ocupa sozinho não pode cobrar da coproprietária metade do custeio ordinário sem compensar o uso exclusivo).

IV — Checklist documental para a resposta (ordem de prioridade)

1. Extratos atuais dos **4 planos de previdência** (saldo remanescente + histórico de aportes de 2023) — prova da origem (meação) e do ritmo de consumo;
2. Comprovante do levantamento de out/2023 (R$ 5,2 MM) — já nos autos, referenciar fls.;
3. Demonstrativos de **reembolso Porto Seguro** + prova do cancelamento do plano por Ari (março/2026) e sua comunicação;
4. Contrato de locação + comprovantes pareados (boleto falho → PIX a Dulce);
5. Contrato/recibos de honorários (Fábio C. Eleutério) + nota explicativa do crédito de R$ 46.983;
6. Contrato + distrato do consórcio Bradesco (2024→2025) com extrato da devolução;
7. Comprovantes das reformas de R$ 2 MM feitas por Ari (dos próprios autos, se juntados por ele).

> **Síntese para os patronos:** com esses seis documentos, cada "achado" da auditoria adversária tem resposta documental — e o conjunto conta uma única história coerente: a genitora que recebeu sua meação parcial em 2023, aplicou-a em previdência para durar, e vem sendo forçada a liquidá-la — plano a plano, até o saldo de R$ 337,20 — porque o autor paga 53% do que deve, cortou o plano de saúde dela em meio a tratamento, usa sozinho os quatro imóveis do casal (nos quais gastou R$ 2 milhões em reformas) enquanto ela paga aluguel. Não há "penúria fabricada": há inadimplemento documentado pela própria peça que o acusa.

Adendo ao Doc 118, elaborado a partir das declarações da cliente de 02/07/2026. As declarações são tratadas como fatos a documentar (checklist da Seção IV) — nenhuma deve ir a juízo sem o respectivo lastro documental. Pontos [CONFERIR] pendem de levantamento. Caracterizações de conduta "em tese". Instrumento interno de apoio — a resposta processual exige subscrição dos patronos habilitados (Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC 41.607 · Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR 44.937 · e/ou Dra. Júlia Melim Borges Eleutério, patrona na revisional), nos termos do art. 112 do CPC.